广西冠达陶瓷有限公司“11•14” 高处坠落事故调查报告

2022-04-20 10:55 来源：岑溪市应急管理局

2021年11月14日17时30分许，广西冠达陶瓷有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第49
等有关法律、法规的规定，岑溪市人民政府抽调市政府办公室、市应急局、市公安局、市工信局、
工会和归义镇政府等单位人员依法成立了广西冠达陶瓷有限公司“11·14”高处坠落事故调查组（
简称事故调查组），事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西冠达陶瓷有限公司
“11·14”高处坠落事故调查组的通知》（岑政办发〔2021〕144号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该
进行了现场勘查、取证、调查和分析等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经
失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故发生的
及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年11月14日17时30分许。

（二）事故发生地点

广西冠达陶瓷有限公司抛光车间。

（三）事故发生单位

广西冠达陶瓷有限公司。

（四）事故类型

高处坠落。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者向*金，男，汉族，身份证号码：512221****0622****，户籍住址：[illegible]市万州区白羊镇石龙5组1*7号，为棚顶修缮工人。

（六）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币88万元（￥880000.00元），主要包括向*金的死亡赔偿金、丧葬费女抚养费、父母赡养费及精神抚慰金等相关费用。

（七）事故现场概况

事故现场位于岑溪市归义镇思荔工业园（国道324线旁）的广西冠达陶瓷有限公司抛光车间，车面为公司宿舍，南面为公司厂房，西面为抛光车间入口和停车场，北面为办公室和公司入口。现场[illegible]点位于广西冠达陶瓷有限公司抛光车间西面小门入口位置，现场已人为清洗，地上有少量血液痕迹[illegible]边有一顶黄色的安全帽（现场人员称该安全帽为死者作业时佩戴），中心点西面和北面地上有两片房顶棚的碎瓦片，正上方是抛光车间的采光板材质结构的房顶，有一处呈现一个椭圆形不规则的窟[illegible]窟窿距车间地面约8米高，窟窿正下方是死者坠落至车间地面的位置，现场中心点周边没发现有其它物证。

二、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

广西冠达陶瓷有限公司厂房位于岑溪市归义镇思荔工业园（国道324线旁），成立日期为2020-[illegible]28，法定代表人为钟*奇，住所为岑溪市岑城镇樟木街坡田寨（李月梅屋1楼*边铺面），公司注册资500万元人民币，统一社会信用代码为91450481MA5PPXK7X*，公司类型为有限责任公司（自然人投资

股的法人独资)，营业期限为长期。经营范围包括一般项目：建筑陶瓷制品加工制造，建筑陶瓷制品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于2021年8月开始使用现房，现有工人50人，使用现厂房后一直处于厂房修缮建设阶段，还没有正式投入生产经营活动。

（二）事故发生单位厂房修缮建设承包情况

事故发生单位广西冠达陶瓷有限公司因厂房日久失修漏雨，需要进行修缮建设，该公司于2021-25日和10月31日分别与何*（男，46岁，身份证号511204****0125****，住址为重庆市万州区白羊镇村6组7*号）签订了《厂房屋顶维修工程承包合同》和《广西冠达陶瓷有限公司施工合同》。《厂房维修工程承包合同》约定施工安全责任：甲方广西冠达陶瓷有限公司管理人员有权监督工程施工全程，有权对乙方人员的违规作业、违规指挥的行为进行制止或处罚；乙方何*必须为全体施工人员进全生产教育和培训，要持证上岗，必须购买全体施工人员的个人劳动防护用品，特别是高空作业的保护用品（如安全带、安全绳、安全帽等）；必须做好高空坠落保护工作；必须为全体施工人员购险；对本项目施工安全负全责，若造成人身伤害事故，所有费用均由何*承担。《广西冠达陶瓷有限施工合同》约定甲方广西冠达陶瓷有限公司负责施工过程中的协调与质量监督，乙方何*负责工程施质量保证及现场管理，并约定双方另行签订《安全协议书》，但直到事故发生双方均没有签订《安议书》。双方签订合同后每天的工作内容由广西冠达陶瓷有限公司的现场管理人员陈*贵下达给何*再根据公司下达的工作内容安排工人开展工作，广西冠达陶瓷有限公司对何*承包的工作施工情况由贵验收合格后，该公司将工程款拨付给何*，何*再发工资给工人；何*在承包该公司的厂房房顶维修后招聘了施工工人莫*作、秦*荣、韦*恒、向*金四人进行施工，其中只有韦*恒持有高处作业资格证工头何*和莫*作、秦*荣和向*金均没有取得高处作业资格证，不具备从事高处作业的资格。

（三）事故发生单位安全生产履职工作情况

广西冠达陶瓷有限公司证照齐全，但安全生产主体责任严重不落实，没有依法建立安全生产组构，没有建立健全并落实公司全员的安全生产责任制，没有组织制定并实施安全生产规章制度和操程，没有任职明确各岗位人员的安全生产管理职责，没有制定并实施公司的安全生产教育和培训计没有组织教育培训和考核考试情况记录，没有督促、检查本公司的安全生产工作和及时消除生产安患，特别是没有落实督促检查厂房修缮外包工程作业的安全生产工作，以包代管，将工程发包给没应资质的个人，违法发包工程项目，没有签订专门的安全生产管理协议；现场安全管理人员没有经训考核合格不具备安全生产管理知识能力，现场没有及时制止和纠正违章作业和违规操作的安全生法行为；没有组织制定并实施公司的安全生产事故应急预案。该公司在组织制定和实施安全生产工一片空白，严重失职渎职。同时，该公司没有严格执行落实岑溪市应急管理局于10月21日在广西恒材料有限公司召开的全市陶瓷行业企业安全生产推进会精神，没有认真吸取会上通报的广西梧州市陶瓷有限公司“7·31”修缮厂房顶棚高处坠落事故的教训，发生了同一类型事故。

（四）属地镇政府安全生产工作履职情况

事故发生地广西冠达陶瓷有限公司生产车间位于归义镇思荔工业园（国道324线旁），属于岑溪义镇人民政府管辖区，经调取归义镇政府有关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班分工，落实了专门机构和人员负责安全生产管理工作，制定有《2021年五一期间归义镇安全生产大工作方案》《归义镇2021年“安全生产月”活动方案》《归义镇关于开展高处作业安全专项检查的知》，对全镇开展工贸行业安全大排查大整治专项工作情况及高处作业专项检查工作做了总结。归政府对安全生产工作做到职责落实，分工明确、布置及时、专人落实，做到会议有签到、检查有记开展工作有照片等工作记录，但安全生产工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待提高，检查的问题没有闭环管理，没有健全全镇的安全生产台账，工作总结没有具体工作数据。

（五）事故发生经过及事故应急处置情况

2021年11月14日上午，承包广西冠达陶瓷有限公司厂房房顶维修工程的包工头何*带领其聘请的工人莫*作、韦*恒、秦*荣和向*金四人，到广西冠达陶瓷有限公司按与该公司签订的《厂房屋顶维程承包合同》要求从事厂房房顶维修工作，并按照该公司的现场管理负责人陈*贵下达的当天工作内包工头何*安排向*金负责该公司抛光车间厂房房顶的补胶工作，安排莫*作、韦*恒、秦*荣负责厂房的打钉加固工作，四人按照何*的安排佩戴好安全帽，但没有系安全绳爬上该公司厂房房顶进行各自业，中途秦*荣下来与何*一起在厂区外搭棚做柱子，其他工人一直工作至当日下午17时30左右，当工作就结束了。当时工人莫*作已完成工作落到地面，工人韦*恒正在收拾工具准备走下房顶。此时向*金也完成了工作，在下房顶时脚没有踩中抛光车间棚顶的龙骨而坠落到车间地面，正在收拾工具*恒发现后马上告知落到地面的莫*作前往向*金坠落地点查看，并迅速拨打电话向包工头何*汇报，到电话后立刻跑到抛光车间事故现场处理，同时拨打电话向广西冠达陶瓷有限公司的现场安全管理陈*贵报告，陈*贵接报后向广西冠达陶瓷有限公司的厂长陈*洲汇报事故情况。厂长陈*洲知道事故后，向陈*池汇报了事故的情况并让陈*贵通知行政助理谭*龙做好事故现场救援工作，谭*龙收到陈通知后，马上组织包工头何*和工人莫*作、韦*恒、秦*荣等人将伤者向*金抬到公司的小型客车上，由谭*龙驾驶该小型客车送向*金到岑溪市人民医院抢救，在路途中何友拨打了“120”的电话保持联并在岑城镇探花村与岑溪市人民医院的救护车会合，经120救护车的医生现场诊断确认伤者向*金已有生命迹象，随后该公司行政部助理谭*龙继续驾驶小型客车将向*金运送到岑溪市人民医院处理。

（六）事故报告及善后处置情况

事故发生后，广西冠达陶瓷有限公司各级负责人均接到了事故发生的有关报告情况，但广西冠瓷有限公司主要负责人没有按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定及时如实向负有安全生督管理职责的部门报告事故发生的有关情况，直到事故发生的次日上午死者向*金的家属到达广西冠瓷有限公司要求协商对死者进行赔偿时，由于厂方推卸责任，答复死者家属是由包工头何*负责处理偿，但何*又没有能力处理赔偿问题，双方协商不成，于是何*在当天上午10：54分拨打了“110”报话向公安机关报告了事故发生的有关情况。此时，广西冠达陶瓷有限公司已瞒报事故发生约18个小且之后也一直没有向负有安全生产监督管理职责的部门报告这起事故发生的有关详细情况。公安11警后向归义镇政府和岑溪市应急管理局反馈了事故报警的有关情况。接报后岑溪市应急管理局、归政府和归义派出所的有关领导及工作人员迅速到达广西冠达陶瓷有限公司开展现场勘查和事故初查。

作，并依职责开展事故现场的各项应急处置工作，在现场勘查时发现广西冠达陶瓷有限公司事后已
人员将事故中心现场地上的血迹及事故现场遗留痕迹物证打扫干净，并对事故中心现场进行了全面
洗，严重破坏了事故中心现场的现状。岑溪市应急管理局依法要求广西冠达陶瓷有限公司必须配合
调查工作，必须履行安全生产的主体责任，必须做好死者的善后处理工作，务必安排家属住宿和安
属情绪，确保社会的稳定。后经连日多方工作，2021年11月24日广西冠达陶瓷有限公司与死者向道
家属协商一致，签订了赔偿协议，双方同意由广西冠达陶瓷有限公司在签订协议之日赔付88万元给
向道金家属，目前赔偿费用已全部支付完毕，善后工作已处理结束。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

高处施工作业人员向*金没有取得高处作业资格证进行高处作业，违反了《中华人民共和国安全
法》第三十条的规定，且在高处作业时没有系安全绳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五
条的规定，不注意自身的安全防范，不慎从高处坠落发生事故，无证上岗、违章作业，是事故发生
接原因。

（二）事故的间接原因

1.广西冠达陶瓷有限公司将厂房房顶修缮工程作业发包给不具备相应资质的何*私人施工队，以
管，且没有签订专门的安全生产管理协议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一
第二款的规定；该公司的法定代表人钟*奇，没有建立健全并落实本公司全员的安全生产责任制，没
织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，没有制定并实施公司的安全生产教育和培训计划；没
立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本公司的安全生产工作
时消除生产安全事故隐患；没有组织制定并实施公司的安全生产事故应急预案，履职严重不到位，
为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。

2.修缮厂房房顶工程的包工头何*没有履行合同约定的施工现场安全管理职责，聘请的部分高处
人员没有持证上岗；没有对作业人员进行安全生产教育和培训；没有及时排查发现作业工人不系安
进行高空作业的事故隐患，没有及时制止工人的违章作业和违反操作规程的违法行为，履职不到位
行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（五）、（六）项及第二
条第一款的规定。

3.广西冠达陶瓷有限公司修缮厂房房顶工程施工现场监督管理人员陈*贵没有对厂房房顶修缮作
安全生产状况进行经常性的检查，虽然在监督施工中发现有工人违章作业，也对包工头直接管理人
提出了警告和整改，但在事发前没有及时排查监督发现施工工人不系安全绳进行高空作业的事故隐
没有及时制止作业工人的违章作业和违反操作规程的违法行为，履职不到位，其行为违反了《中华
共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项和第二十六条第一款的规定。

4.广西冠达陶瓷有限公司厂长陈*洲没有组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程产安全事故应急救援预案；没有组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和训情况；没有组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；没有组织参与本单位应急救援演练；没有检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进生产管理的建议；没有制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；没有督促落实位安全生产整改措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第二十六条第一规定。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定：广西冠达陶瓷有限公司“11·14”高处坠落事故是一起一般生产安全事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）向*金是事故的直接责任人，由于在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）钟*奇作为广西冠达陶瓷有限公司的主要负责人、法定代表人，没有履行法定的安全生产职责，导致1人死亡事故的发生，已涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九条第一款、第二款的规定，建议将钟*奇涉嫌犯罪的材料移交公安机关追究其刑事责任。

（三）何*作为广西冠达陶瓷有限公司外聘修缮厂房的包工头，是厂房修缮施工现场的直接安全人员，其履职不到位，造成1人死亡的事故发生，已涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安产法》第九十六条的规定，建议将何*涉嫌犯罪的材料移交公安机关追究其刑事责任。

（四）陈*贵作为广西冠达陶瓷有限公司厂房房顶修缮工程的直接管理人员，没有履行法定的安产管理职责，导致事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由岑应急管理局对其立案调查，并依法给予行政处罚。

（五）陈*洲作为广西冠达陶瓷有限公司厂长，是公司安全生产的主要管理人员，没有履行法定全生产管理职责，导致事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，建议溪市应急管理局对其立案调查，并依法给予行政处罚。

（六）广西冠达陶瓷有限公司安全生产主体责任严重不落实，对事故的发生负管理责任，并且司在事故发生后存在故意毁坏事故现场和隐瞒不报事故的行为，建议由岑溪市应急管理局对该公司进行立案调查，并依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定从重给予处罚。

（七）归义镇人民政府对辖区企业的安全生产管理不到位，建议岑溪市安委会领导对归义镇人府镇长及分管安全生产的镇领导进行警示约谈，督促其加强属地安全生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，做好事故的安全警示教育，落实对应的整改措施，接受相应的处罚；要严格执行岑溪市应急管理局的现场处置措施决定，全面排查安全隐患并落实完成整改，经合格批准后，方能恢复厂房房顶修缮的正常修建工作。只有严肃处理，警钟长鸣，才能举一反三，吸取事故的教训。

（二）广西冠达陶瓷有限公司要认真落实安全生产的主体责任，建立健全全员安全生产责任制织制定并实施安全生产规章制度和操作规程以及安全生产教育和培训计划，定期监督检查外包工程全生产工作，加强员工的安全生产教育和培训，特别是外包工程作业人员的安全教育和培训，通过和培训全面提升员工的安全生产和防范安全风险的意识。

（三）广西冠达陶瓷有限公司要建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风范能力。要切实组织开展安全隐患排查治理，特别是加强对外包工程作业单位和个人的安全检查和理，消除各种安全隐患，降低企业安全风险；发现安全事故隐患要及时消除，防止事故的再次发生。

广西冠达陶瓷有限公司“11·14”高处坠落事故

2022年4月

政府网站找错
党政机关
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图